رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٣٠٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٩٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٩هـ

الموضوعات

قرار إداري - عقار - قرارات لجنة النظر في منازعات نظام توزيع الأراضي البور - رفض إعادة تفعيل قرار توزيع أرض - عدم الجدية في الاستثمار.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور المتضمن رفض إعادة تفعيل قرار توزيع الأرض المخصصة له - تضمن النظام أنه يجوز للوزير إلغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الأرض أو عدم جديته خلال المدة المحددة - عدم تقديم المدعي ما يثبت استثمار الأرض المخصصة له خلال المدة المحددة؛ ومن ثم يكون القرار محل الدعوى موافقاً للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادتان (٢/٧، ٨) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ.
- الأمر السامي رقم (٢١٠٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ، بشأن آلية عمل اللجنة المشكلة لنظر قرارات التوزيع الصادرة وفق نظام توزيع الأراضي البور.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى باعتراض المدعي على قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ المقرر فيه رفض مطالبته بإعادة تفعيل قرار توزيع الأرض الزراعية الصادر له برقم (٢٤٥٩٠) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢هـ على القطعة رقم (٨) من المخطط رقم (٤٨٦٢) الواقعة على بعد (٥,٧١) كم، جنوب غرب العضيلية (٥,١٦) كم، غرب طريق الهفوف حرض، طالباً إلغاء القرار. فيما دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى. فأصدرت الدائرة حكمها القاضي: ((بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ويتوجب إقامتها على فرع المدعى عليها)) وباعتراض المدعي على حكم الدائرة صدر بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، بإلغاء حكم الدائرة، وبتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ ورد للدائرة حكم محكمة الاستئناف القاضي: ((بإلغاء حكم الدائرة وإعادة الدعوى للفصل في موضوعها مسببةً ذلك أن الصفة منعقدة للمدعى عليها)). وبعرض حكم الاستئناف على أطراف الدعوى أكّد المدعي على طلبه إلغاء القرار، ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني، فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم الإجابة الموضوعية عن الدعوى، فقدّم ممثلها مذكرة جاء فيها: بأنه صدر الأمر السامي رقم (٥٠٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ متضمناً تشكيل لجنة مكونة

من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والكهرباء سابقاً وهيئة الرقابة والتحقيق؛ وذلك للنظر في جميع قرارات التوزيع التي أصدرتها وزارة الزراعة بعد صدور الأمر رقم (٧١٢/م) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢٥هـ ومن ضمنها القرار الزراعي الصادر للمدعي، ثم صدر الأمر السامي رقم (٤٩١٧٩) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١١هـ متضمناً التأكيد على اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي -المشار له سابقاً- بسرعة حصر قرارات التوزيع التي لا تزال محل دراسة، ولم ترفع من قبل، والرفع عنها في بيان موضح فيه الإنشاءات والإحياءات على الأراضي المشمولة بالحصر في الوقت الحاضر، ثم صدر الأمر السامي رقم (٢١٠٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ متضمناً اعتماد ما يلي: "١- تقوم اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٤٩١٧٩) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١١هـ بالوقوف على مواقع القرارات مدار البحث وعددها (٣,٧٦٣) والتحقق من صحة الإحياء ومساحته، وأنه ضمن مشمول قرار التوزيع. ٢-لا يعتد بأي إحياء في المواقع المشمولة بتلك القرارات بعد تاريخ وقوف اللجنة عليها. ٣-القرارات التي لم يتم إحياء مشمولها تقوم الوزارة بإلغائها وسحب الأراضي وفقاً لما قضى به نظام توزيع الأراضي البور. ٤-القرارات التي تمّ إحياء مشمولها حسبما تثبته اللجنة يتم اتخاذ ما يلزم حيال تمليكها وفقاً لنظام توزيع الأراضي البور"، وإعمالاً للأمر قامت اللجنة المشكلة برفع بيان بعدد من التقارير لوزير البيئة والمياه والزراعة التي لم يثبت للجنة إحياء مشمولها بالنسبة المطلوبة نظاماً للتمليك حسب التقارير وعددها (٥٥) قراراً من بينهم المدعي، وعليه صدر قرار الوزير بإلغاء قرار التوزيع. كما أن قرار التوزيع

للمدعي صدر بتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢هـ ولم يقم المدعي باستثمارها خلال المدة المحددة له في القرار وهي (٥) سنوات تبدأ من الاستلام الفعلي للأرض، وقد نصت المادة (٧) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ على أنه: "يجب استثمار الأرض خلال المدة المحددة في القرار" وطلب رفض الدعوى. وأجاب المدعي عن ذلك: بأنه صدر له تقريران بعنوان (جدية الاستثمار) من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية للأرض محل التوزيع، أحدهما صدر بتاريخ ١٤٣٩/٦/٥هـ وجاء فيه أن نسبة الإحياء (٣٥٪)، والآخر صدر بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ وجاء فيه أن نسبة الإحياء (٣٦٪). وأكّد على طلبه إلغاء القرار. فطلبت منه الدائرة تحديد التاريخ الفعلي لاستلام الأرض، وما يثبت إحيائها خلال (٥) سنوات من استلامه لها. فأجاب بمذكرة جاء فيها: أنه استلم الأرض فعلياً في ١٤٢٧/٩/١١هـ، واكتفى بذلك، كما قرر ممثل المدعى عليها اكتفاءه. وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على الأسباب الآتية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء القرار رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ المقرر فيه رفض مطالبته بإعادة تفعيل قرار توزيع الأرض الزراعية الصادر له برقم (٢٤٥٩٠) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢هـ؛ فإن الدعوى حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨)

وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقرّ فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". وأما عن قبولها، فقد نصت المادة (١٠) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٠هـ على أن: "تشكل لجنة في وزارة الزراعة من ممثلين لهذه الوزارة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المياه، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الزراعة ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه

أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار"، وبما أن القرار صدر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ، وتقدّم المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوعها، فالثابت صدور القرار رقم (٢٤٥٩٠) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢هـ المتضمن تسليم المدعي قطعة الأرض رقم (٨) من المخطط رقم (٤٨٦٢) الواقعة على بعد (٧١,٥) كم، جنوب غرب العضيلية (١٦,٥) كم، غرب طريق الهفوف حرض، وله حق استثمار الأرض لمدة (٥) سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض، وللوزير الحق في استرجاع الأرض منه وتخصيصها لآخر إذا لم تثبت جديته في استثمارها، والثابت استلام المدعي للأرض فعلياً بتاريخ ١٤٢٧/٩/١١هـ، ما يعني أن المدة المحددة له لاستثمار الأرض استمرت حتى ١٤٣٢/٩/١١هـ، وبما أن استثمار الأرض خلال المدة المحددة في قرار التوزيع أمر وجوبي وفقاً لما نصت عليه المادة (٢/٧) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ، ونصها: "يجب على من صدر لصالحه القرار استثمار الأرض خلال المدة المحددة فيه"، وبناءً على هذا النص، وبما أن المدعي لم يقدّم ما يثبت استثماره للأرض خلال (٥) سنوات من تاريخ استلامه الفعلي للأرض؛ فإن قرار سحب الأرض منه وإلغاء توزيعها جاء موافقاً لما نصت عليه المادة (٨) من نظام توزيع الأراضي البور المشار له سابقاً، ونصها: "يجوز بقرار من وزير الزراعة والمياه إلغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الأرض أو عدم جديته خلال المدة المحددة"، ويكون القرار بسحب الأرض قد وافق صحيح النظام. وما قدمه المدعي

من تقارير أحدها في ١٤٣٩/٦/٥هـ، والآخر في ١٤٤٠/١/٢٢هـ فجاءت متأخرة عن المدة المحددة له في قرار التوزيع. كما أن الأمر السامي رقم (٢١٠٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ تضمّن الأمر بالتحقق من صحة الإحياء ومساحته، وأنه ضمن مشمول قرار التوزيع، وبما أن المدعي لم يلتزم بالإحياء في المدة المحددة له في قرار التوزيع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣٣٠٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من المدعي (...) ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٢١٠٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ قد بينت في محضرها المؤرخ في ١٤٣٩/٥/١هـ أن نسبة الإحياء بالزراعة صفر، وأن الدائرة لم تأخذ بتقرير جدية الاستثمار المقدم من المستأنف لعدم دقة التقرير كما أشار إلى ذلك الأمر السامي.